

等 別：高等考試

類 科：不動產估價師

科 目：民法物權與不動產法規（包括不動產估價師法、土地法、平均地權條例、土地稅法及其附屬法規）

考試時間：二小時

座號：_____

※注意：(一)禁止使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

- 一、不動產估價師專業倫理之必要性與業務責任為何？試列舉不動產估價師法之相關規定並說明之。(25 分)
- 二、甲、乙、丙三人共有土地一筆，設定典權與 A，嗣後甲、乙兩人（應有部分總計達 $\frac{3}{5}$ ）將該土地出售於 B；丙和 A 皆聲明願提出同樣價格購買或留買。試問丙和 A 所主張之法律依據為何？又兩人同時主張時，應如何處理？試申述之。(25 分)
- 三、已規定地價之土地分割或合併時，其分割後或合併後之地價依法應如何處理？並試以估價原理評論之。(25 分)
- 四、甲於民國 88 年 8 月 8 日購入 A 地，於民國 89 年 10 月 1 日接受其妻贈與 B 地，嗣後甲於民國 90 年 12 月 1 日出售 B 地，並申請重購退稅。試問土地增值稅之重購退稅要件為何？甲之申請是否符合該要件？試申論之。(25 分)